



ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ การสมัครสมาชิกหรือใช้งาน QubeQuote ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้

1. ขอบเขตของบริการ

QubeQuote เป็นพื้นที่ตัวกลาง (marketplace) ที่เชื่อมผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ เพื่อประกาศความต้องการซื้อ (RFQ) รับใบเสนอราคาจากผู้ขายหลายราย และเปรียบเทียบข้อเสนอในที่เดียว

ข้อจำกัดสำคัญ: บริการของเราครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการขอและเปรียบเทียบใบเสนอราคาเท่านั้น เราไม่เป็นผู้สัญญาในการซื้อขาย ไม่รับชำระเงิน ไม่ถือเงินแทน ไม่จัดส่งสินค้า และไม่รับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการ เมื่อผู้ซื้อและผู้เสนอราคาตกลงกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา ทำสัญญา ชำระเงิน และส่งมอบงานกันเองโดยตรง

เราไม่รับประกันว่าจะมีผู้เสนอราคาเข้ามา ไม่รับประกันจำนวนหรือคุณภาพของข้อเสนอ ไม่คัดกรองผู้ให้แทนท่าน และไม่รับรองผู้ขายรายใดก่อนการซื้อขายเกิดขึ้นจริง

2. การสมัครและบัญชีผู้ใช้

- 2.1 ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือมีอำนาจผูกพันนิติบุคคลที่ตนลงทะเบียนแทน
- 2.2 บัญชีหนึ่งบัญชีใช้งานได้ทั้งบทบาทผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- 2.3 การสมัครสมาชิกขอเพียงชื่อ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และรหัสผ่าน **เราไม่ขอเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในขั้นตอนสมัคร**
- 2.4 ผู้ใช้มีหน้าที่รักษารหัสผ่านเป็นความลับ และรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของตน หากพบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งเรากทันที
- 2.5 **ในช่วงเปิดให้บริการระยะแรก เราไม่รับเอกสารยืนยันตัวตนและไม่มีตรา “ยืนยันแล้ว”** เราไม่ขอสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทจากผู้ให้ หากเปิดให้บริการนี้ในภายหลัง เราจะแจ้งล่วงหน้าและปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ก่อน

3. การประกาศและเนื้อหาของผู้ใช้

- 3.1 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่ตนโพสต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ รูปภาพ แบบงาน (drawing) และไฟล์แนบ
- 3.2 ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาของตน และให้สิทธิ QubeQuote ใช้ ทำสำเนา และแสดงเนื้อหานั้น เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ
- 3.3 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความเท็จ หลอกลวง หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4 เราอาจลบหรือระงับประกาศที่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ได้ โดยจะแจ้งเหตุผลเท่าที่ทำได้

4. ใบเสนอราคาและการเปิดเผยราคา

4.1 ใบเสนอราคาที่ส่งผ่านระบบถือเป็นข้อเสนอทางธุรกิจของผู้เสนอ ผู้เสนอต้องรับผิดชอบ ความถูกต้องของราคา เงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบ

4.2 **QubeQuote ไม่ใช้การประมูล** ราคาไม่ได้ถูกเก็บไว้เปิดพร้อมกันตามเวลา ไม่มีการแข่งขันลดราคา และไม่มีการนับถอยหลังปิดรับ มีเพียงการส่งใบเสนอราคาเข้ามาให้เจ้าของประกาศเปรียบเทียบ ข้อเสนอเรียงตามลำดับเวลาที่ส่งเข้ามา

ใครเห็นอะไร: ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะเห็นว่า**มีใครเสนอราคาเข้ามาบ้าง จำนวนข้อเสนอ และราคาเฉลี่ย** ของประกาศนั้น • **ราคาของแต่ละรายและไฟล์ใบเสนอราคาที่แนบมา** เห็นได้เฉพาะเจ้าของประกาศ และผู้เสนอรายนั้นเห็นราคาของตัวเองเท่านั้น

โปรดทราบว่าเมื่อประกาศหนึ่งมีข้อเสนอเพียงสองราย ผู้เสนอที่รู้ราคาของตัวเองสามารถคำนวณ ราคาของอีก รายจากค่าเฉลี่ยได้ นี่เป็นผลที่ตามมาจากการแสดงค่าเฉลี่ยอย่างตรงไปตรงมา และเราแจ้งไว้ตรงนี้เพื่อให้ท่าน ตัดสินใจได้ก่อนส่งราคา

4.3 **QubeQuote ไม่เลือกผู้ชนะและไม่บันทึกผลการตัดสินใจ** ระบบไม่มีปุ่มเลือกผู้ชนะ ไม่มีสถานะแพ้/ชนะ และไม่เก็บว่าท่าน ตกลงกับใคร การตัดสินใจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อของท่านเอง ซึ่งอยู่นอกแพลตฟอร์ม

4.4 เจ้าของประกาศอาจปิดรับข้อเสนอก่อนกำหนดได้ และประกาศจะแสดงสถานะตามวันที่หมดเขต ที่เจ้าของกำหนดไว้

5. ผลงานที่ผ่านมาและรีวิว

5.1 ผลงานที่ผ่านมาในโปรไฟล์เป็นข้อมูลที่ใช้กรอกเอง **QubeQuote ไม่ได้ตรวจสอบ** และแสดงข้อความกำกับไว้บนการ์ดทุกใบ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ

5.2 รีวิวเขียนได้เฉพาะระหว่างคู่ที่มีความเกี่ยวข้องกันจริงในระบบ คือฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของประกาศ และอีกฝ่ายเสนอราคาใน ประกาศนั้น และเขียนถึงกันได้รายละเอียดหนึ่งครั้ง

5.3 ห้ามเขียนรีวิวเท็จ ห้ามจ้างหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รีวิว และห้ามข่มขู่เพื่อให้แก้ไขหรือลบรีวิว

6. การกระทำที่ห้าม

ห้ามสร้างบัญชีปลอมหรือใช้ตัวตนผู้อื่น ห้ามฮั้วราคาหรือสมคบกันเพื่อบิดเบือนการแข่งขัน ห้ามใช้ระบบเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้รายอื่น (scraping) ห้ามพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามรบกวนหรือทำให้ระบบเสียหาย และห้ามนำข้อมูลราคาของผู้อื่นไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

7. ค่าบริการ

การใช้งานพื้นฐานไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีบริการเสริมแบบชำระเงินในอนาคต เราจะแจ้งเงื่อนไขและราคาให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้ ต้องยอมรับก่อนเริ่มใช้บริการนั้น

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 เราให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ ("as is") และไม่รับประกันว่าระบบจะทำงานต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือจะเปิดให้บริการตลอดไป เราอาจหยุด ระบุ หรือยุติบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้

8.2 เราไม่ได้ตรวจสอบผู้ใช้ เนื้อหา หรือใบเสนอราคาที่ส่งผ่านระบบ และไม่รับรองตัวตน ความสามารถ คุณสมบัติ ใบอนุญาต หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ให้ไว้ การตรวจสอบคู่ค้าก่อนตกลงทำธุรกิจเป็นหน้าที่ของท่านเอง

8.3 เราไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดต่อ การเจรจา ข้อตกลง การชำระเงิน คุณภาพงาน การส่งมอบ หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ **ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มหรือนอกแพลตฟอร์ม** และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม การขาดกำไร หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

8.4 ในกรณีที่เราต้องรับผิดตามกฎหมาย ความรับผิดรวมจะไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ใช้ชำระให้เรา ในรอบ 12 เดือนก่อนเกิดเหตุ

8.5 **การชดเชยค่าเสียหาย:** หากมีบุคคลภายนอกเรียกร้องต่อเรา อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ท่าน โพสต์ การใช้งานของท่าน หรือการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้หรือกฎหมาย ท่านตกลงรับผิดชอบ ข้อเรียกร้องนั้น และชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าทนายความตามสมควรที่เราต้องเสียไป

8.6 ข้อจำกัดในข้อ 8 นี้ใช้บังคับเท่าที่กฎหมายอนุญาต และไม่ตัดความรับผิดในส่วนที่กฎหมาย กำหนดว่าจะยกเว้นไม่ได้ หากข้อความส่วนใดใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลต่อไป

9. การระงับและยกเลิกบัญชี

ผู้ใช้สามารถลบบัญชีได้เองเมื่อใดก็ได้จากหน้าตั้งค่า และเราจะระงับหรือลบบัญชีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ หรือมีพฤติกรรมที่กระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นธรรมของแพลตฟอร์ม โดยจะแจ้งเหตุผลเท่าที่กฎหมายอนุญาต

10. การแก้ไขข้อกำหนด

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ระบบจะแสดงเอกสารฉบับใหม่และ**ขอให้ท่านกดยอมรับก่อนใช้งานต่อ** พร้อมบันทึกไว้ว่าท่านยอมรับฉบับใดและเมื่อใด หากท่านไม่ยอมรับ ท่านจะใช้บริการต่อไม่ได้ และลบบัญชีได้เองจากหน้าตั้งค่า เลขฉบับและวันที่มีผลบังคับใช้แสดงอยู่ด้านบนของเอกสารนี้

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทให้อยู่ในเขตอำนาจศาลไทย โดยคู่กรณีตกลงเจรจาด้วยความสุจริตก่อนดำเนินคดี

12. ติดต่อเรา

สองช่องทางนี้แยกกันตามเรื่องที่ติดต่อ เพื่อให้คำขอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลไม่ปะปนกับคำถามการใช้งานทั่วไป

ปัญหาการใช้งาน บัญชี ประกาศ และการเสนอราคา: support@qubequote.com

ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: privacy@qubequote.com

หมายเหตุ: ควรให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบก่อนใช้บังคับ